



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RESMON SARAGIH;**
2. Tempat lahir : Dolok Merampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/11 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 180/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **RESMON SARAGIH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada **pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESMON SARAGIH** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Register Perkara: PDM-28/Eoh.2/LABUSEL/03/2025 tanggal 7 Maret 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **RESMON SARAGIH** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di perkebunan kelapa sawit milik terdakwa Remon Saragih yang terletak di Pasar 12 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di perkebunan buah kelapa sawit milik terdakwa RESMON SARAGIH yang beralamat di Pasar 12 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan saksi ROMARIAHTA TARIGAN bersama dengan temannya yang bernama RICHI SIMARMATA dan LIZA WIRO



GINTING mendatangi terdakwa kemudian saksi ROMARIAHTA TARIGAN bertanya kepada terdakwa "... KENAPA KAU MEMUKUL BAPAK SAYA ..." kemudian terdakwa menjawab "... KENAPA RUPANYA, NGGAK SENANG KAU ..." kemudian saksi ROMARIAHTA TARIGAN berkata "... SIAPA RUPANYA YANG SENANG ORANG TUANYA DIPUKUL ..." kemudian terdakwa langsung mencekik saksi ROMARIAHTA TARIGAN dan memukul wajah saksi ROMARIAHTA TARIGAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa secara bertubi-tubi karena merasa kesakitan atas pukulan terdakwa ke wajahnya kemudian saksi ROMARIAHTA TARIGAN melakukan perlawanan dengan cara melawan balik terdakwa dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil kelewang dari dalam gubuknya dan mengacungkan kelewang tersebut dan mengancam saksi ROMARIAHTA TARIGAN akan mematikan saksi ROMARIAHTA TARIGAN kemudian teman saksi saksi ROMARIAHTA TARIGAN yakni RICHI SIMARMATA dan LIZA WIRO GINTING menahan terdakwa agar tidak melayangkan kelewang yang dipegangnya dengan cara memegangi badan terdakwa mengetahui hal tersebut saksi ROMARIAHTA TARIGAN kemudian melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya dan pergi meninggalkan areal perkebunan kelapa sawit milik terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi ROMARIAHTA TARIGAN, selanjutnya saksi ROMARIAHTA TARIGAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Torgamba dan langsung dilakukan Visum Et Revertum Pro Justicia di UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIKAMPAK dengan nomor surat: 445/3828/UPTD.C/X/2024 perihal: Hasil Pemeriksaan Korban An. ROMARIAHTA TARIGAN pada tanggal 04 Oktober 2024 pukul 10.00 wib yang hasil visumnya dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut: terdapat luka lecet pada wajah sebelah kiri dengan ukuran 4 (empat) centimeter dikali 0,5 (nol koma lima), 2 (dua) centimeter dikali 0,5 (nol koma lima) centimeter, 2 (dua) centimeter dikali 0,5 (nol koma lima) centimeter, luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran 2 (dua) centimeter dikali 2 (dua) centimeter, luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) centimeter dikali 0,5 (nol koma lima) centimeter.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Romariahta Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan buah kelapa sawit milik Terdakwa di Pasar 12 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan buah kelapa sawit milik Terdakwa di Pasar 12 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Saksi bersama Saksi Richi Simarmata dan Liza Wiro Ginting mendatangi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyakan kepada Terdakwa "Kenapa kau memukul bapak saya" lalu Terdakwa menjawab "Kenapa rupanya nggak senang kau" lalu Saksi berkata "Siapa rupanya yang senang orang tuanya dipukul" lalu Terdakwa langsung mencekik Saksi dan memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan perlawanan dan Saksi juga memukul Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kelewang dari dalam gubuknya dan mengacungkan kelewang tersebut dan mengancam Saksi akan mematikan Saksi lalu Saksi Richi Simarmata dan Liza Wiro Ginting menahan Terdakwa dengan cara memegangi badan Terdakwa lalu Saksi melarikan diri dan pergi meninggalkan areal perkebunan buah kelapa sawit milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka dibagian wajah dan luka dibagian kedua kaki Saksi sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Richi Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Romariahta Tarigan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan buah kelapa sawit milik Terdakwa di Pasar 12 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan buah kelapa sawit milik Terdakwa di Pasar 12 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Saksi bersama Liza Wiro Ginting menemani Saksi Romariahta Tarigan untuk mendatangi Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Romariahta Tarigan menyakan kepada Terdakwa "Kenapa kau memukul bapak saya" lalu Terdakwa menjawab "Kenapa rupanya nggak senang kau" lalu Saksi Romariahta Tarigan berkata "Siapa rupanya yang senang orang tuanya dipukul" lalu Terdakwa langsung mencekik Saksi Romariahta Tarigan dan memukul wajah Saksi Romariahta Tarigan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara berkali-kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Romariahta Tarigan melakukan perlawanan dan Saksi Romariahta Tarigan juga memukul Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kelewang dari dalam gubuknya dan mengacungkan kelewang tersebut dan mengancam Saksi Romariahta Tarigan akan mematikan Saksi Romariahta Tarigan lalu Saksi dan Liza Wiro Ginting menahan Terdakwa dengan cara memegangi badan Terdakwa lalu Saksi Romariahta Tarigan melarikan diri dan pergi meninggalkan areal perkebunan buah kelapa sawit milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi Romariahta Tarigan membuat laporan ke Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Romariahta Tarigan mengalami luka dibagian wajah dan luka dibagian kedua kaki Saksi Romariahta Tarigan sehingga membuat Saksi Romariahta Tarigan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Romariahta Tarigan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan buah kelapa sawit milik Terdakwa di Pasar 12 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Pasar 12 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sewaktu Terdakwa sedang mengusir monyet dengan menggunakan ketapel tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Berman Tarigan lalu Berman Tarigan mengatakan "Ngapai kau disini, mau curi sawit kau" lalu Terdakwa menjawab "Kau tengok aku bawa egrek apa tidak, aku kan bawa ketapel, aku disini mau manah monyet bukan ngambil sawitmu";
- Bahwa kemudian Berman Tarigan marah-marah dan mengusir Terdakwa lalu Terdakwa emosi dan mendorong badan bagian belakang Berman Tarigan lalu Terdakwa meninggalkan kebun sawit Berman Tarigan dan pulang ke gubuk milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi Romariahta Tarigan bersama 2 (dua) orang temannya mendekati Terdakwa lalu Saksi Romariahta Tarigan berkata "Kemana bapak ku kau tahan" lalu Terdakwa berkata "Siapa yang nahan bapakmu, bapakmu sudah pulang dari tadi" lalu Saksi Romariahta Tarigan mengatakan "Iya jadi kok kau pukuli bapakku" lalu Terdakwa menjawab "Yang mukulin bapakmu siapa";
- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi Romariahta Tarigan memukul Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan mencakar wajah Saksi Romariahta Tarigan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan Saksi Romariahta Tarigan dileraikan oleh 2 (dua) orang teman Saksi Romariahta Tarigan lalu Saksi Romariahta Tarigan bersama 2 (dua) orang temannya pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Romariahta Tarigan dikarenakan Saksi Romariahta Tarigan memukul Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 445/3828/UPTD.C/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Lisa Lestari dari Puskesmas Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, penampilan umum korban tanpa sesuai dengan usia dan sikapnya kooperatif. Tekanan darah seratus dua puluh dua per tujuh puluh millimetre air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius;
2. Dijumpai beberapa luka lecet pada wajah sebelah kiri dengan ukuran;
 - a. Empat centimeter dikali nol koma lima centimeter;
 - b. Dua centimeter dikali nol koma lima centimeter;
 - c. Dua centimeter dikali nol koma lima centimeter;
3. Dijumpai luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran dua centimeter dikali dua centimeter;
4. Dijumpai luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter dikali nol koma lima;

Kesimpulan : pada pemeriksaan yang telah dilakukan, luka-luka yang ditemukan tersebut dugaan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan buah kelapa sawit milik Terdakwa di Pasar 12 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah memukul Saksi Romariahta Tarigan;
- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Romariahta Tarigan dikarenakan Saksi Romariahta Tarigan memukul Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Romariahta Tarigan mengalami luka dibagian wajah dan luka dibagian kedua kaki Saksi Romariahta Tarigan sehingga membuat Saksi Romariahta Tarigan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/3828/UPTD.C/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024



yang dikeluarkan oleh dr. Lisa Lestari dari Puskesmas Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Resmon Saragih** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini dr. Nindia Latwo Septipa menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan buah kelapa sawit milik Terdakwa di Pasar 12 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah memukul Saksi Romariahta Tarigan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan buah kelapa sawit milik Terdakwa di Pasar 12 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Saksi Romariahta Tarigan bersama Saksi Richi Simarmata dan Liza Wiro Ginting mendatangi Terdakwa, kemudian Saksi Romariahta Tarigan menyakan kepada Terdakwa "Kenapa kau memukul bapak saya" lalu Terdakwa menjawab "Kenapa rupanya nggak senang kau" lalu Saksi Romariahta Tarigan berkata "Siapa rupanya yang senang orang tuanya dipukul" lalu Terdakwa langsung mencekik Saksi Romariahta Tarigan dan memukul wajah Saksi Romariahta Tarigan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara berkali-kali, selanjutnya Saksi Romariahta Tarigan melakukan perlawanan dan Saksi Romariahta Tarigan juga memukul Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kelewang dari dalam gubuknya dan mengacungkan kelewang tersebut dan mengancam Saksi Romariahta Tarigan akan mematikan Saksi Romariahta Tarigan lalu Saksi Richi Simarmata dan Liza Wiro Ginting menahan Terdakwa dengan cara memegangi badan Terdakwa lalu Saksi Romariahta Tarigan melarikan diri dan pergi meninggalkan areal perkebunan buah kelapa sawit milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Romariahta Tarigan membuat laporan ke Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Romariahta Tarigan dikarenakan Saksi Romariahta Tarigan memukul Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Romariahta Tarigan mengalami luka dibagian wajah dan luka dibagian kedua kaki Saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Romariahta Tarigan sehingga membuat Saksi Romariahta Tarigan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/3828/UPTD.C/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Lisa Lestari dari Puskesmas Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, penampilan umum korban tanpa sesuai dengan usia dan sikapnya kooperatif. Tekanan darah seratus dua puluh dua per tujuh puluh millimetre air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius;
2. Dijumpai beberapa luka lecet pada wajah sebelah kiri dengan ukuran;
 - a. Empat centimeter dikali nol koma lima centimeter;
 - b. Dua centimeter dikali nol koma lima centimeter;
 - c. Dua centimeter dikali nol koma lima centimeter;
3. Dijumpai luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran dua centimeter dikali dua centimeter;
4. Dijumpai luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter dikali nol koma lima;

Kesimpulan : pada pemeriksaan yang telah dilakukan, luka-luka yang ditemukan tersebut dugaan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Romariahta Tarigan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Resmon Saragih** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)